CAPITOLO 2

Impresa e Contratti di Lavoro

Obiettivi di apprendimento

- Presentazione sui concetti di impresa
- Tipologie di contratti di lavoro
- Bilancio e governance aziendale

Differenze tra Impresa, Società e Azienda

Differenze tra Impresa, Società e Azienda

Impresa: attività economica organizzata per produrre beni o servizi, con l'obiettivo di ottenere un profitto.

Società: entità giuridica costituita da più persone (soci) per esercitare un'attività economica. Può essere di persone o di capitali.

Azienda: struttura organizzativa dell'impresa, comprende beni materiali e immateriali necessari allo svolgimento dell'attività economica.

Tipologie di impresa e società

Tipologie

IMPRESA INDIVIDUALE

SOCIETÀ DI PERSONE **(s.s. s.a.s. s.n.c.)**

SOCIETÀ DI CAPITALI **(s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.)**

SOCIETÀ COOPERATIVE **(di consumo, di produzione lavoro)**

Impresa Individuale

- Unico proprietario (personalmente responsabile)
- Responsabilità illimitata
- Limitata nella raccolta di capitali

Società di Persone (s.s., s.n.c., s.a.s.)

- Due o più soci
- Responsabilità illimitata per i soci
- Difficoltà nell'accumulare grandi capitali

Società di Persone

✓ **Società Semplice**

- Forma base di società di persone
- Tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali

✓ **Società in Nome Collettivo**

- Soci tutti con responsabilità illimitata e che partecipano alla gestione
- Gestione e rappresentanza affidata a tutti i soci

✓ **Società in Accomandita Semplice**

- Due tipi di soci: accomandatari (resp. illimitata) e accomandanti (resp. limitata al capitale conferito)
- Adatta per piccole e medie imprese

Società di Capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.)

- Frazionamento del capitale sociale
- Responsabilità limitata: rischio limitato al capitale investito
- Le grandi aziende in Italia rispetto agli altri paesi

Società di Capitali

✓ **Società Per Azioni**

- Capitale diviso in azioni
- Responsabilità degli azionisti limitata al capitale sottoscritto
- Adatta a grandi imprese, può quotarsi in borsa

✓ **Società in Accomandita Per Azioni**

- Struttura mista con soci accomandatari e azionisti
- Accomandatari con responsabilità illimitata, azionisti con responsabilità limitata

✓ **Società a Responsabilità Limitata**

- Capitale sociale non diviso in azioni ma in quote
- Responsabilità limitata al capitale conferito
- Flessibile, adatta a piccole medie imprese

Società Cooperative
(di consumo, di produzione lavoro)

- Diversificazione del prodotto: ridurre i rischi e aumentare i profitti
- Finalità Sociale e di Sussidiarietà
- Gestione Democratica
- Voto Capitario -> una persona un voto

Società Cooperative

✓ **Cooperative di consumo**

- Gruppi di acquisto per accesso a prodotti a prezzi inferiori
- I soci sono i consumatori

✓ **Cooperative di produzione lavoro**

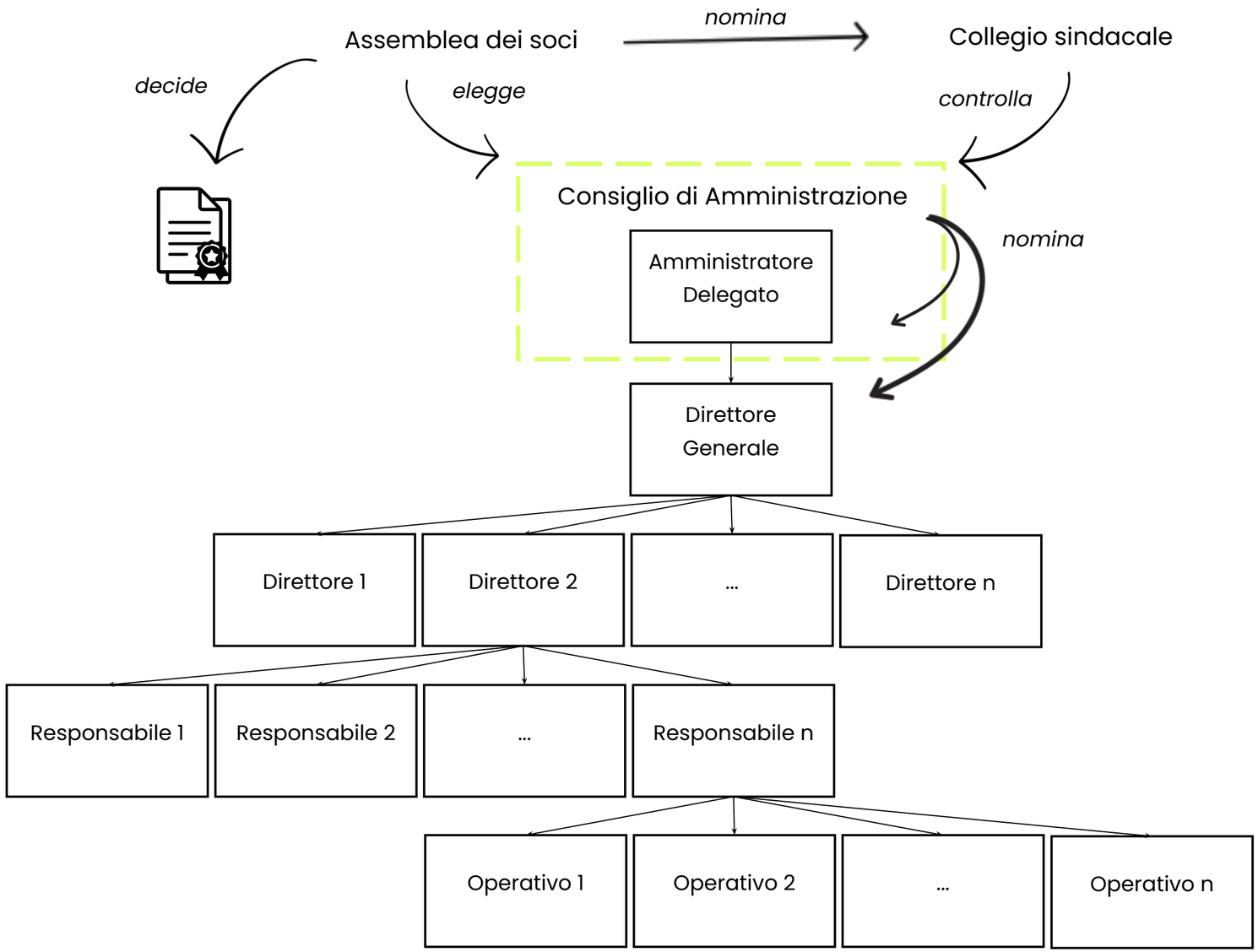
- Costituite da persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro
- Forniscono servizi e prodotti
- I soci sono i lavoratori

Organigramma aziendale e bilancio

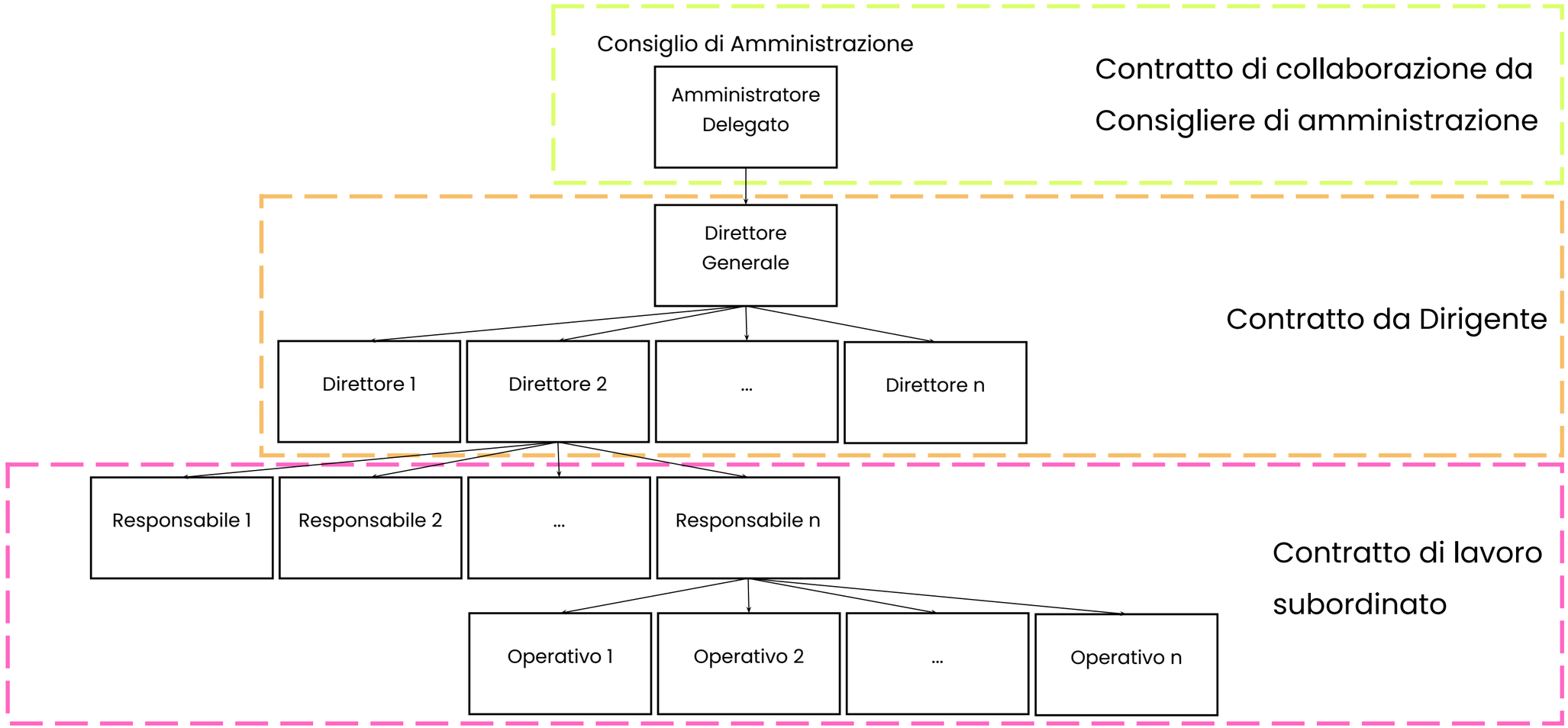
Organigramma aziendale

- **Struttura orizzontale e verticale:** funzioni e gerarchia.
- **Funzioni di staff e di linea:** ruoli decisionali e operativi.
- **Delega e responsabilità:** importanza della chiarezza nei ruoli.

ORGANIGRAMMA



ORGANIGRAMMA



Governance aziendale nelle società per azioni

Organi principali: *assemblea degli azionisti, CdA, collegio sindacale.*

- Elezione del CdA e nomina dell’amministratore delegato.
- Potere del CdA e nomina dell’amministratore delegato.
- Controllo di minoranza e separazione tra proprietà e controllo.

Controllo di minoranza e separazione tra proprietà e controllo

Controllo di minoranza: una piccola quota di azioni può controllare l'azienda.

Separazione tra proprietà e controllo: distinzione tra azionisti e gestione da parte dei direttori.

La competenza tecnica e il suo impatto sui processi decisionali aziendali.

Il bilancio d’esercizio

Bilancio d’esercizio: *documento fondamentale per la salute aziendale.*

- **Stato patrimoniale**: beni, debiti e crediti.
- **Conto economico**: profitti, costi e utile di esercizio.
- **Rendiconto finanziario**: movimenti di cassa e liquidità.

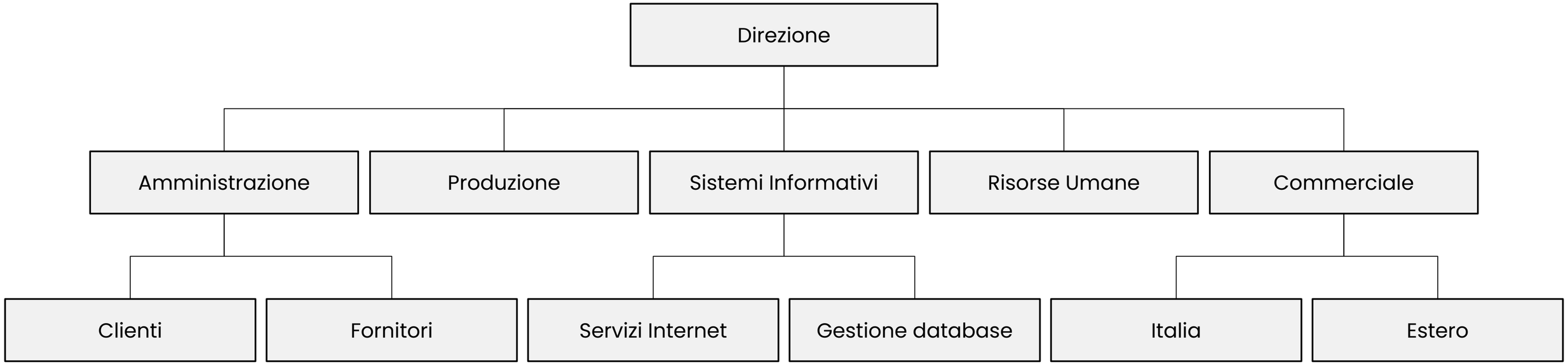
Utile e capitalizzazione

Distribuzione degli utili: dividendi o reinvestimento nell’azienda.

Importanza della capitalizzazione per la crescita aziendale.

Il TFR e il suo calcolo: obbligo legale e compensazione per il dipendente.

Un esempio di organigramma



Lavoro di gruppo

All’interno della propria organizzazione:

- definire una ipotesi di organigramma

Contratti di lavoro

Contratti per posizioni direttive e di alta responsabilità

- Differenza tra contratto dirigenziale e subordinato.
- I contratti dirigenziali: durata, ferie e risoluzione.
- Ruolo dei quadri: posizione intermedia tra dirigenti e dipendenti.

Contratti per posizioni direttive e di alta responsabilità

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Contratto fiduciario, senza ferie o malattia, terminabile unilateralmente dall'azienda.

CONTRATTO DA DIRIGENTE

Contratto per posizioni di alto livello con responsabilità significative e benefici correlati.

Contratti di lavoro subordinato

- Contratto a tempo determinato e indeterminato: differenze e obblighi.
- Orari di lavoro, straordinari e riposi.
- Norme sul lavoro straordinario e regolamentazione aziendale.

Contratti di lavoro subordinato

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Contratto di lavoro senza una data di fine prestabilita, offre maggiore stabilità occupazionale.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Contratto per un periodo di tempo specifico, per un’esigenza temporanea.

APPRENDISTATO

Contratto che combina lavoro e formazione per lavoratori giovani, al termine può diventare indeterminato.

LAVORO INTERMITTENTE

Contratto che prevede periodi di lavoro alternati a periodi di inattività con pagamento in voucher.

LAVORO INTERINALE

Lavoro fornito da agenzie per conto di aziende. Il lavoratore ha un contratto con l’agenzia.

Contratti di lavoro parasubordinato e di collaborazione

- Contratti di collaborazione: Co.co.co e Co.co.pro.
- Lavoro autonomo e subordinato: differenze e normative.
- Abolizione dei contratti a progetto e lavoro occasionale.

Contratti di lavoro parasubordinato e di collaborazione

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

Lavoro autonomo, continuativo e coordinato con il datore di lavoro.

PROFESSIONISTI

Lavoratori autonomi con specifiche qualifiche professionali.

CONTRATTO A PROGETTO

Basato sul completamento di un progetto specifico, con obiettivi e tempi definiti.

abrogato

COLLABORAZIONE SEMPLICE O OCCASIONALE

Contratto per una specifica attività e un vincolo temporale di 30 giorni.

abrogato

Formazione e ingresso nel mondo del lavoro

- Tirocinio curriculare ed extracurriculare: finalità e durata.
- Apprendistato: sgravi fiscali per le aziende e obblighi formativi.
- Inserimento nel mondo del lavoro e finalità del contratto.

Formazione e ingresso nel mondo del lavoro

STAGE

Esperienza lavorativa breve, con l'obiettivo di fornire una prima esperienza pratica.

TIROCINIO CURRICULARE

Riconosciuto all’interno del piano di studi dello studente universitario, serve a raggiungere un certo numero di crediti ai fini della laurea.

TIROCINIO EXTRACURRICULARE

Si realizza dopo o al di fuori del percorso di studi. Serve per acquisire esperienza pratica in un campo professionale.

Costi e normative

Costo del lavoro per l’azienda

- Calcolo del costo aziendale del lavoratore: retribuzione netta e lorda.
- IRPEF, contributi previdenziali e INAIL.
- Tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto (TFR).

Normativa e contrattazione

- Ruolo della Costituzione Italiana nelle norme sul lavoro.
- Contrattazione tra sindacati e rappresentanze aziendali.
- Livelli di contrattazione collettiva e loro regolamentazione.